

SHARIDAH BINTI SHARUL AZHAR

LWN.

SHARINA BINTI SHAHRUL AZHAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 2 Februari 2021 bersamaan 7 Rejab 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-044-0057-2019]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Pengesahan Hibah Di Bawah Seksyen 61(3)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Perayu : Pn Mardziah Binti Kassim daripada Tetuan
Mardziah & Associates.**

**Peguam Syarie Responden : Tn. Abd Muiz Bin Samsuri daripada Tetuan
Muiz Samsuri & Co**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Pihak Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 1/7/2019. Pihak Perayu merayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10300-044-0622-2016 yang diberikan pada 3/7/2019 berhubung penghakiman pengesahan hibah.

[2] Notis Pemberitahuan melalui Borang MS 30 telah diserahkan kepada Pihak Perayu pada 29/1/2020, di mana Pihak Perayu telah gagal memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan Borang MS 30

tersebut. Setelah Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Pihak Perayu pada 14/7/2020, Pihak Perayu hadir semasa sebutan di hadapan Pendaftar menyatakan hasrat untuk menarik balik dan pada 5/1/2021, Notis Tarik Balik Kes melalui Borang MS 19 telah difailkan ke Mahkamah ini.

[3] Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

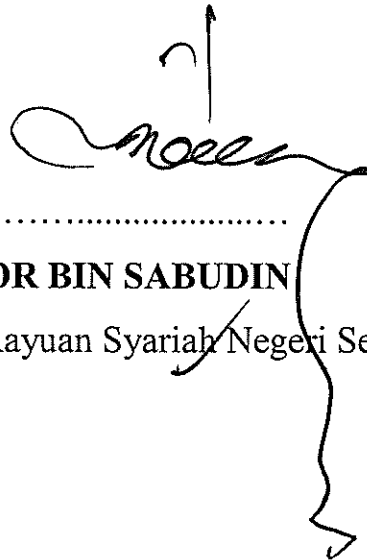
[4] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Pihak Responden dengan suatu kos prosiding diawardkan kepada Pihak Responden. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Pihak Perayu. Bagi isu kos, atas persetujuan Pihak Perayu, kami bersetuju agar kos prosiding ini ditaksirkan di hadapan pendaftar.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

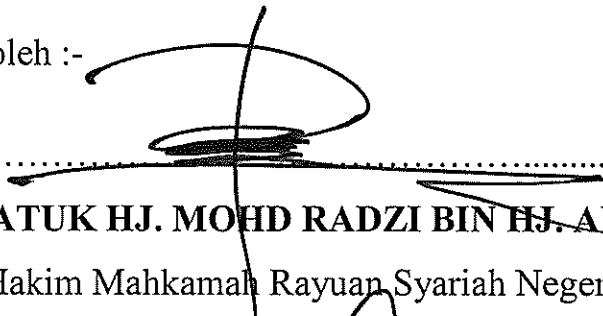
1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-044-0057-2019]** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN** dengan **kos prosiding** bagi kes ini diberikan kepada Reponden yang ditaksirkan di hadapan Pendaftar.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



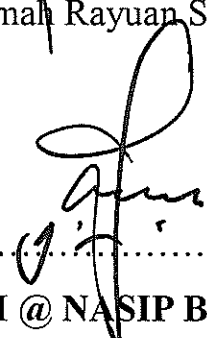
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

